



คดีหมายเลขดำที่ ๑๗๙/๒๕๕๗

คดีหมายเลขแดงที่ ๑๑๑/๒๕๕๗

ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์

ศาลปกครองนครศรีธรรมราช

วันที่ ๒๖ เดือน มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๑

ระหว่าง	นายอนุสร ขำถนอม	ที่ ๑	ผู้ฟ้องคดี
	นายเกรียงไกร พิณนุมาศ	ที่ ๒	
	นายไสว อ่อนแก้ว	ที่ ๓	
	นายโกมินทร์ วรรณโสภณ	ที่ ๔	
	นายนิติ สุตระกูล	ที่ ๕	
	องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมன்றิ	ที่ ๑	ผู้ถูกฟ้องคดี
	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมன்றิ		
	(สืบตำรวจโท เดชฤทธิ์ ไชยกล)	ที่ ๒	

เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (การออกคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ชุดใช้ค่าสินไหมทดแทนกรณีกระทำละเมิดต่อหน่วยงาน)

คดีนี้ ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าโดยผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ผู้รับมอบอำนาจ ฟ้องว่า เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๔๖ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีคำสั่งที่ ๑๖/๒๕๔๖ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดหาพัสดุเพื่อดำเนินการจ้างเหมาก่อสร้างถนน ๒ โครงการ คือ โครงการบุกเบิกถนนสาย



นายขาว - นามะ หมู่ที่ ๓ และโครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนพเตียน - วังรัก หมู่ที่ ๕ ตำบลไชยมนตรี อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ที่ ๒ ที่ ๔ และที่ ๕ เป็นกรรมการตรวจการจ้าง และผู้ฟ้องคดีที่ ๒ เป็นคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาและผู้ควบคุมงาน ต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งเป็นสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี ได้ร้องเรียนและกล่าวหาว่ามีการทุจริตในโครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนพเตียน - วังรัก หลังจากนั้นได้มีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทั้งคณะ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้รับแต่งตั้งเป็นนายกของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงได้ดำเนินการสอบสวนคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานตามโครงการดังกล่าว และได้มีคำสั่ง ที่ ๕๙/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๔๗ ให้คณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานต้องชดใช้เงิน เนื่องจากไม่ปฏิบัติตามข้อ ๔๘ และข้อ ๔๙ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๘ ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าได้รับทราบคำสั่งดังกล่าวแล้ว จึงได้อุทธรณ์ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ยกอุทธรณ์และแจ้งสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองภายใน ๙๐ วัน ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าจึงได้ยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครอง โดยเห็นว่า การออกคำสั่งให้ชดใช้เงินดังกล่าวเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และไม่เป็นธรรมต่อผู้ฟ้องคดีทั้งห้า และเป็นการกลั่นแกล้งจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ กล่าวคือ หลังจากที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๓ (นายไสว อ่อนแก้ว) ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๔๔ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ (สิบตำรวจโท เดชฤทธิ์ ไชยกล ซึ่งเป็นสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรีในขณะนั้น) และนายสนอง ไชยกล พี่ชายของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ให้นายปราโมทย์ สุนยานัย กำนันตำบลไชยมนตรี และนายปรีชา ยิ่งคำนี้ มาติดต่อกับผู้ฟ้องคดีที่ ๓ เพื่อขอให้เข้าร่วมจัดตั้งคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี แต่ผู้ฟ้องคดีที่ ๓ ไม่ยินยอม แต่ได้จัดตั้งคณะผู้บริหารเอง และได้รับเลือกให้เป็นประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี (ตำแหน่งในขณะนั้น) ทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่พอใจ และมีการกลั่นแกล้งร้องเรียนตลอดมา ซึ่งนอกจากจะได้มีการร้องเรียนเรื่องต่างๆ แล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ยังมีกรณีกับผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เป็นเหตุให้นายสนอง พี่ชายของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ บุกรุกเข้ามาในสถานที่ราชการในยามวิกาล และทำลายทรัพย์สินทางราชการ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้แจ้งความดำเนินคดีกับผู้บุกรุกและศาลได้พิพากษาลงโทษจำคุกนายสนอง ๓ ปี ปรับ ๓๐,๕๐๐ บาท แต่โทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้มีกำหนด ๒ ปี เป็นการสร้างความไม่พอใจให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มากยิ่งขึ้น ต่อมาเมื่อ



ผู้ฟ้องคดีที่ ๓ ได้ลาออกจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๖ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงได้รับการเลือกตั้งให้เป็นนายกฯ เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๔๖ จึงได้รื้อฟื้นเรื่องที่ร้องเรียนและออกคำสั่งที่ ๕๙/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๔๗ เอาความผิดกับผู้ฟ้องคดีทั้งห้า คำสั่งดังกล่าวจึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทั้งยังเป็นการขัดต่อมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ เพราะผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นทั้งผู้ที่ร้องเรียนและออกคำสั่ง และเป็นคู่กรณีกับผู้ฟ้องคดีในคดีนี้ นอกจากนั้น ผู้ฟ้องคดีทั้งห้ายังเห็นว่า หลังจากที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการดำเนินการจัดหาพัสดุดำตามคำสั่ง ที่ ๑๖/๒๕๔๖ แล้ว ผู้ฟ้องคดีที่ ๓ ซึ่งเป็นประธานกรรมการตรวจการจ้าง ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามข้อ ๔๘ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๘ โดยไม่ได้ตั้งใจหรือประมาทเลินเล่อร้ายแรงแต่อย่างใด และในกรณีตามคำฟ้องนี้ หน่วยงานของรัฐไม่ได้รับผิดชอบใช้ค่าเสียหายแก่ผู้เสียหายแทน ผู้ฟ้องคดีทั้งห้า รวมทั้งไม่ปรากฏว่ามีผู้เสียหายจากการละเมิดของเจ้าหน้าที่ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่มีสิทธิเรียกให้เจ้าหน้าที่ที่ทำการละเมิดชดเชยค่าสินไหมทดแทนในกรณีดังกล่าวได้ นอกจากนั้น การกำหนดจำนวนเงินที่จะต้องชดเชยก็ยังไม่เป็นไปตามมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ จึงขอให้ศาลพิพากษาเพิกถอนคำสั่งที่ ๕๙/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๔๗ ซึ่งเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายต่อไปด้วย

ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองให้การในทำนองเดียวกันสรุปได้ว่า ในระหว่างที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดำรงตำแหน่งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรีตั้งแต่วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๔๔ นั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ตรวจสอบการดำเนินการตามโครงการต่างๆ ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทุกโครงการ และพบว่าโครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนพเตียน – วังรัก ไม่เป็นไปตามสัญญาจ้างและส่อไปในทางทุจริต จึงได้ร้องเรียนไปยังอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช และอำเภอแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ตามคำสั่งที่ ๒๙๒/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๔๖ และเมื่อผู้ฟ้องคดีที่ ๓ ได้ลาออกจากตำแหน่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงได้รับการเลือกตั้งให้เป็นนายกของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แทน ตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๔๖ และหลังจากที่ได้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้รับหนังสืออำเภอเมืองนครศรีธรรมราชที่ มท ๐๘๓๕.๕/๒๐๗ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ แจ้งเกี่ยวกับการร้องเรียนว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าซึ่งเป็นคณะกรรมการตรวจการจ้าง และ



เป็นผู้ควบคุมงานในโครงการดังกล่าวไม่ปฏิบัติตามข้อ ๔๘ และข้อ ๔๙ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๘ ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดำเนินการเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางละเมิดและให้ดำเนินการทางวินัยและทางอาญาแก่บุคคลดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงได้มีคำสั่งที่ ๑๘/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดขึ้น โดยเป็นการปฏิบัติตามข้อ ๘ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งจะเห็นได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๕๙ และมาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ มิใช่เป็นการผูกใจอาฆาตตามคำฟ้องแต่อย่างใด และเมื่อคณะกรรมการดังกล่าวได้สอบสวนแล้วเสร็จ จึงได้เสนอความเห็นต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตามบันทึกอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ที่ พิเศษ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๔๗ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงได้วินิจฉัยตามความเห็นของคณะกรรมการดังกล่าว ทั้งนี้ เป็นการปฏิบัติตาม ข้อ ๑๗ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางละเมิด พ.ศ. ๒๕๓๙ และได้รายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชทราบตามหนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี ที่ นศ ๘๔๐๐๑/๑๔๐ ลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๔๗ และแจ้งคำสั่งดังกล่าวให้ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าทราบ ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าจึงได้อุทธรณ์ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตามหนังสือลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๔๗ ในทำนองเดียวกันว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นบุคคลเดียวกันในการร้องเรียนโครงการที่ผู้ฟ้องคดีทั้งห้ามีส่วนเกี่ยวข้องและเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดด้วย ซึ่งโดยข้อเท็จจริงแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ตรวจสอบทุกโครงการ ส่วนการแต่งตั้งคณะกรรมการดังกล่าวนั้น ได้ปฏิบัติในฐานะนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี สำหรับความเสียหายนั้น เมื่อพิจารณามาตรา ๑๐ ประกอบมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ แล้ว เห็นได้ว่า หน่วยงานของรัฐที่ได้รับความเสียหายสามารถเรียกค่าสินไหมทดแทนจากเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ จึงได้มีคำสั่งตามหนังสือ ที่ นศ ๘๔๐๐๑/ว ๒๔๖ ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๔๗ ให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีทั้งห้า คำสั่งขององค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี ที่ ๕๙/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๔๗ จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว

ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าคัดค้านคำให้การว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองออกคำสั่งที่ ๕๙/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๔๗ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งเคยเป็นผู้ร้องเรียน



ผู้ฟ้องคดีทั้งห้ามาก่อน และต่อมาได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดตามคำสั่ง ที่ ๑๘/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ โดยแต่งตั้งจากพวกฟ้อง จึงเป็นการเลือกปฏิบัติ เพื่อเอาผิดกับผู้ฟ้องคดีทั้งห้า ส่วนผลการสอบสวนที่ว่า สาเหตุของความเสียหายของทางราชการเป็นเพราะคณะกรรมการตรวจการจ้างประมาณ ไม่ได้ไปตรวจการก่อสร้างว่างงานเสร็จถูกต้องตามสัญญาหรือไม่ และลงชื่อรับงานโดยไม่ไปดู ผลงาน รวมทั้งค่าความเสียหายซึ่งเป็นปริมาณหินคลุกที่ขาดไป ๒๘๑.๒๑๕ ลูกบาศก์เมตร ซึ่งคิดเป็นเงิน ๘๒,๙๕๘.๔๒๕ บาท และได้กำหนดตัวผู้รับผิดชอบใช้เงิน คือ คณะกรรมการตรวจการจ้างทั้ง ๕ คน และผู้ควบคุมงาน โดยเห็นว่า ไม่ปฏิบัติตามข้อ ๔๘ และข้อ ๔๙ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๘ แล้ว ออกคำสั่ง ที่ ๕๙/๒๕๔๗ สั่งให้ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าชดใช้เงินนั้น เห็นว่า เป็นคำสั่งที่ออก โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่มีอคติกับผู้ฟ้องคดีทั้งห้า เนื่องจากผู้ออกคำสั่งเคยเป็นคู่กรณีกับผู้ฟ้องคดีทั้งห้า เป็นการไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ นอกจากนั้น ผลการสอบสวนปรากฏแต่เพียงว่าคณะกรรมการตรวจการจ้างประมาณเลินเล่อเท่านั้น ส่วนในเรื่องความเสียหายต้องกำหนดโดยคำนึงถึงระดับความร้ายแรงของการกระทำละเมิดและความเป็นธรรมมาประกอบด้วย แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ออกคำสั่งโดยเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าประมาณเลินเล่ออย่างร้ายแรง และกำหนดค่าความเสียหายโดยไม่คำนึงถึงหลักเกณฑ์ดังกล่าว ค่าความเสียหายที่กำหนดขึ้น จึงไม่เป็นไปตามมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ นอกจากนั้น การกำหนดความเสียหายโดยพิจารณาจากหนังสือของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา ที่ นศ ๐๐๒๐/๑๔๔๕ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๔๖ เป็นการพิจารณาฝ่ายเดียว จึงไม่เป็นธรรมกับผู้ฟ้องคดีทั้งห้า เพราะโครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนพเตียน - วังรัก กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาจ้างในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๔๖ แต่อำเภอเมืองนครราชสีมาได้มีหนังสือให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา ตรวจสอบเมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๔๖ และได้รับแจ้งผลการตรวจสอบตามหนังสือดังกล่าว นั้น เห็นได้ว่าระยะเวลาระหว่างวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๔๖ จนถึงวันที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมาตรวจสอบจะห่างกันประมาณ ๕ เดือน ซึ่งสภาพถนนดังกล่าวเป็นถนนดินบุกเบิกใหม่และไม่ได้บดอัด และไม่มีฐานดินเดิม ย่อมเปลี่ยนแปลงสภาพไปตามฤดูกาลบ้าง ซึ่งในระหว่างนั้นเป็นช่วงฤดูฝนและมีน้ำท่วม รวมทั้งมีผู้คนสัญจรทำให้ถนนเปลี่ยนแปลงสภาพไปจากเดิม ทำให้ผลการตรวจสอบไม่ตรง



กับความเป็นจริง เนื่องจากกระยะเวลาดังกล่าวได้ล่วงเลยและถนนได้เปลี่ยนสภาพไปแล้ว การนำผลการตรวจสอบของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา รับฟัง โดยไม่รับฟังความเห็นของผู้ฟ้องคดีจึงไม่ถูกต้อง ส่วนที่อ้างว่าได้มีการลงนาม รับงานโดยไม่ได้ไปตรวจดูงานว่าเสร็จตามสัญญาจ้างหรือไม่ และเป็นผลให้ทางราชการ เสียหาย เป็นการไม่ปฏิบัติตามข้อ ๔๘ และข้อ ๔๙ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๘ นั้น เห็นว่า คณะกรรมการตรวจ การจ้างมีหน้าที่ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและเหตุการณ์แวดล้อมที่ ผู้ควบคุมงานได้รายงานมา โดยตรวจสอบกับแบบรายละเอียดและข้อกำหนดในสัญญา ทุกสัปดาห์ รวมทั้งรับทราบหรือพิจารณาการสั่งหยุดงาน หรือพักงานของผู้ควบคุมงาน และรายงานประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณา ซึ่งผู้ฟ้องคดีทั้งห้า ได้ปฏิบัติตามหน้าที่ตามที่ระเบียบกำหนดไว้ โดยพิจารณาจากรายงานของผู้ควบคุมงาน จึงไม่สามารถทราบได้ว่าปริมาณหินคลุกขาดหายไปเท่าใด เพราะได้รับรายงานว่าครบตาม สัญญาจ้าง ผลการสอบสวนของคณะกรรมการจึงไม่ถูกต้องและเป็นธรรมกับผู้ฟ้องคดีทั้งห้า ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าเห็นว่า การออกคำสั่ง ที่ ๕๙/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๔๗ เป็นการกระทำ ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจาก (๑) ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นคู่กรณีกับผู้ฟ้องคดีทั้งห้า เพราะ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เคยเป็นผู้ร้องเรียนกล่าวหาผู้ฟ้องคดีทั้งห้า จึงไม่มีอำนาจพิจารณา ออกคำสั่งทางปกครอง ตามมาตรา ๑๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ (๒) ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีอคติส่วนตัวและออกคำสั่งเกินกว่าที่ คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดสรุปผลการสอบสวนไว้ และกำหนด จำนวนเงินที่เป็นความเสียหายไม่ถูกต้องและไม่เป็นไปตามมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติ ความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ (๓) คณะกรรมการสอบสวนความรับผิด ทางละเมิดสอบสวนฝ่ายเดียวโดยไม่แสวงหาข้อเท็จจริง แล้วกำหนดความเสียหายให้ ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าต้องชดใช้โดยไม่คำนึงถึงระดับความร้ายแรง และมูลค่าความเสียหาย จึงไม่เป็นไปตามมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ เช่นกัน (๔) ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ออกคำสั่งด้วยความอคติและมีความโกรธเคืองกัน เป็นส่วนตัวกันมาก่อนยอมไม่ก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมต่อผู้ฟ้องคดีทั้งห้า จึงขอให้ศาล เพิกถอนคำสั่ง ที่ ๕๙/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๔๗ เนื่องจากเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบ ด้วยกฎหมาย



ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองให้การเพิ่มเติมสรุปได้ว่า ในข้ออ้างเกี่ยวกับการออกคำสั่งโดยมีอคตินั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นแต่เพียงผู้ออกคำสั่ง ที่ ๑๘/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ ซึ่งเป็นไปตามหนังสืออำเภอเมืองนครศรีธรรมราชลับ ที่ มท ๐๘๓๔.๕/๔๗ ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ ส่วนการพิจารณาเกี่ยวกับข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระทำละเมิดเป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบละเมิดโดยแท้หาได้เป็นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แต่อย่างใด ทั้งการแต่งตั้ง ยังเป็นไปตามข้อ ๘ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ อีกด้วย ส่วนที่อ้างว่าการออกคำสั่ง ที่ ๑๘/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ เป็นการเลือกปฏิบัติเพราะแต่งตั้งจากพวกพ้องเพื่อเอาผิดกับผู้ฟ้องคดีทั้งห้า นั้นไม่เป็นความจริงเพราะผู้ฟ้องคดีทั้งห้าไม่ได้คัดค้านทั้งที่สามารถคัดค้านได้ อีกทั้งผู้กำกับดูแลหรือควบคุมการปฏิบัติงานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งมีอำนาจแต่งตั้งหรือเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการได้ตามที่เห็นสมควรตามข้อ ๑๒ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งในกรณีของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้แก่นายอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการดังกล่าวแต่อย่างใด สำหรับการออกคำสั่งเกินผลการสอบสวนของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบละเมิดนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ย่อมมีอำนาจที่กระทำได้ตามข้อ ๑๖ วรรคสาม ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งในคำสั่ง ที่ ๕๙/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๔๗ ได้สรุปไว้อย่างชัดเจนว่าเป็นการจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ส่วนค่าสินไหมทดแทนนั้นเป็นไปตามความเห็นของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความผิดทางละเมิดที่ได้สรุปสัดส่วนของความรับผิดชอบไว้แล้วโดยไม่ได้นำหลักในเรื่องลูกหนี้รวมมาใช้แต่อย่างใด

ศาลได้มีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองชี้แจง เกี่ยวกับการส่งสำนวนการสอบสวนไปให้กระทรวงการคลังพิจารณา ได้รับคำชี้แจงว่า กรณีดังกล่าวมีค่าเสียหายไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท จึงไม่ต้องส่งให้กระทรวงการคลังตรวจสอบตามข้อ ๒.๒ ของประกาศกระทรวงการคลัง ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๔๔

ศาลได้มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ และที่ ๒ ชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงหินคลุก และจัดทำรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ชี้แจงว่า การทราบว่าได้มีการ

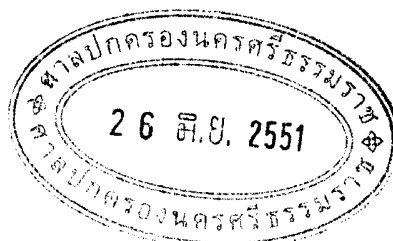


ลงหินคลุกแล้วเป็นการได้รับการแจ้งจากหัวหน้าโยธาและผู้ช่วยฯ เท่านั้น ตนเองไม่ได้ไปดู การลงหินคลุกแต่อย่างใด ส่วนการแจ้งเรื่องดังกล่าวให้ประธานกรรมการบริหารฯ และ คณะกรรมการตรวจการจ้างทราบเป็นการแจ้งด้วยวาจาไม่มีหลักฐานเป็นหนังสือแต่อย่างใด เช่นกัน ส่วนในเรื่องการจัดการทำบันทึกรายการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและสถานภาพ แวดล้อมนั้น ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ชี้แจงว่า ได้มีการจัดทำบันทึกดังกล่าวไว้ตั้งแต่วันที่ ๑๗ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๔๖ รวม ๑๕ วัน และได้รายงานให้คณะกรรมการตรวจงานทราบ และได้มี การเข้าไปตรวจงานเป็นบางวัน

ศาลออกนั่งพิจารณาคดีเมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๑ โดยได้รับฟังสรุป ข้อเท็จจริงของตุลาการเจ้าของสำนวน คำแถลงของคู่กรณีและคำชี้แจงด้วยวาจาประกอบ คำแถลงการณ์ด้วยวาจาของตุลาการผู้แถลงคดีด้วยแล้ว

ศาลได้ตรวจพิจารณาเอกสารทั้งหมดในสำนวนคดี กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องประกอบแล้ว

ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๖ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดำเนินการ จ้างเหมาบุกเบิกถนน ๒ โครงการคือ โครงการบุกเบิกถนนสายนายขาว - นาเมา หมู่ที่ ๓ และถนนสายบ้านนพเตียน - วังรัก หมู่ที่ ๕ ตำบลไชยมนตรี อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงได้มีคำสั่ง ที่ ๑๖/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๔๖ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดหาพัสดุขึ้น โดยมีผู้ฟ้องคดีที่ ๑ และนายจ้าง ควรรำพึง (ผู้นำชุมชนหมู่ที่ ๕) ร่วมกัน เป็นคณะกรรมการตรวจการจ้าง และมีผู้ฟ้องคดีที่ ๒ เป็นคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาและผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ต่อมาได้มีการทำสัญญา เลขที่ ๒๒/๒๕๔๖ ระหว่างผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ (ผู้ว่าจ้าง) กับ ราษฎรก่อสร้าง (ผู้รับจ้าง) เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๖ เพื่อบุกเบิกถนนสายบ้านนพเตียน - วังรัก โดยมีข้อตกลงว่าจ้าง เกี่ยวกับปริมาณงานจ้าง คือ ข้อ ๑ ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน โครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนพเตียน - วังรัก หมู่ที่ ๕ ตำบลไชยมนตรี โดยทำการบุกเบิก ถนนให้ได้รูปถนนขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๐๕๐ เมตร ยกระดับด้วยดินถมหนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๑,๒๖๐ ลูกบาศก์เมตร และลงหินคลุกผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๐๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๔๒๐ ลูกบาศก์เมตร ปรับเกลี่ยเรียบตลอดสาย วางท่อระบายน้ำ คสล. ชั้น ๓ ขนาด ๑.๐๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑ จุด รวม ๑๒ ท่อน วางแผ่นพื้นสำเร็จรูปรองรับท่อจำนวน ๑๒ ตารางเมตร



วางท่อ คสล. มอก. ชั้น ๓ ขนาด ๑.๐๐ X ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒ จุด จุดละ ๖ ท่อน วางแผ่นพื้นสำเร็จรูปรองรับท่อทั้ง ๒ จุด จุดละ ๖ ตารางเมตร และยาแนวรอยต่อท่อทั้งนอกและในทุกท่อทุกจุดพร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย ตามแบบมาตรฐานขององค์การบริหารส่วนตำบล และตามสัญญาดังกล่าวตกลงค่าจ้างเป็นจำนวนเงิน ๒๑๘,๔๐๐ บาท กำหนดเริ่มงานภายในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๔๖ แล้วเสร็จในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๔๖ เมื่อผู้รับจ้างทำงานเสร็จผู้รับจ้างได้มีหนังสือลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๔๖ ถึงประธานกรรมการบริหารของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพื่อเชิญคณะกรรมการตรวจการจ้างไปตรวจรับงานและขอเบิกจ่ายเงินค่าจ้างดังกล่าว ประธานกรรมการบริหารของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงได้มีหนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี ที่ นศ ๘๔๐๐๓/ว ๒๖๒ ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๔๖ แจ้งคณะกรรมการตรวจการจ้างซึ่งประกอบด้วย ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ที่ ๓ ที่ ๔ และที่ ๕ และนายจ้าง ควรรำพึง ทราบ โดยนัดตรวจการจ้าง ณ สถานที่โครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนพเตียน - วังรัก ในวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๔๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. โดยผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ได้ลงลายมือชื่อรับทราบกำหนดนัดในหนังสือดังกล่าวแล้ว รวมทั้งได้ลงลายมือชื่อในใบตรวจการจ้าง ฉบับลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๔๖ โดยเห็นว่าผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานจ้างตามสัญญาดังกล่าวถูกต้องครบถ้วนตามรูปแบบและรายละเอียดทุกประการ และเห็นควรให้จ่ายค่าจ้างจำนวน ๒๑๘,๔๐๐ บาท ให้ผู้รับจ้างต่อไป และหลังจากที่ผู้รับจ้างได้เบิกเงินไปเรียบร้อยแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นสมาชิกของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในขณะนั้นได้ร้องเรียนว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดำเนินการบุกเบิกถนนสายบ้านนพเตียน - วังรัก ไม่ถูกต้องตามสัญญาจ้าง เนื่องจากไม่มีการฝังท่อระบายน้ำตามที่กำหนดไว้ในสัญญา อำเภอเมืองนครศรีธรรมราชจึงได้มีคำสั่ง ที่ ๒๔๒/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๔๖ แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการทุจริตต่อหน้าที่ราชการก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรีตามที่ได้มีการร้องเรียนขึ้น โดยมีนายไพฑูรย์ พิชพันธ์ ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง ๗) เป็นประธานกรรมการ นายอภิชาติ วิชาชนะฉานนท์ ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง ๕) เป็นกรรมการ และนายวีระ ยี่แพร (เจ้าพนักงานปกครอง ๖ ว) เป็นกรรมการ และเลขานุการ คณะกรรมการดังกล่าวได้สอบสวนบุคคลที่เกี่ยวข้องเมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๔๖ ซึ่งประกอบด้วยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ นายสนอง ไชยกล นายภิญโญ กาญจนชัย นายปราโมทย์ สุนยานัย นายคำนึ่ง กาญจนชัย นายสมพงษ์ กาญจนชัย ซึ่งเป็นราษฎรที่อาศัยในตำบลไชยมนตรี นายจ้าง ควรรำพึง กรรมการตรวจรับงาน นายสมพร สอนบุรณ์ และนายชำนาญ กาญจนชัย ซึ่งเป็นผู้รับจ้างวางท่อ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ให้ถ้อยคำว่า

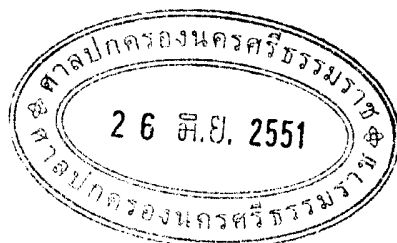


หลังจากที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๓ ได้มีคำสั่งท้ายบันทึก ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๔๖ ให้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้างปรากฏว่าได้มีการเบิกจ่ายจริง หลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ลงไปตรวจดูโครงการในวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๔๖ และได้ถ่ายวิดีโอบันทึกไว้ พบว่าไม่มีการวางท่อ ๓ จุด ตามสัญญา และในวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๔๖ ระหว่างเวลาประมาณ ๑๘.๐๐ - ๒๓.๐๐ น. ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พบว่าได้มีการนำเครื่องจักรประกอบด้วยรถแบ็คโฮ ๑ คัน และรถกระบะ ๒ คัน เข้ามาทำการขุดดินเพื่อวางท่อดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงได้ถ่ายวิดีโอบันทึกไว้เช่นกัน และในระหว่างการถ่ายวิดีโอในวันที่ ๗ และ ๙ กรกฎาคม ๒๕๔๖ มีนายสนอง ไชยกล และนายภิญโญ กาญจนชัย อยู่ในเหตุการณ์ด้วย และในวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๔๖ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงได้ไปแจ้งความที่สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมือง นครศรีธรรมราชร้องทุกข์กล่าวโทษคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้นำพนักงานสอบสวนไปยังสถานที่เกิดเหตุเพื่อถ่ายภาพบริเวณที่มีการวางท่อใหม่ ๒ จุด และยังไม่มีการวางท่ออีก ๑ จุด ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ก็ได้ถ่ายวิดีโอเอาไว้ โดยในครั้งนั้นมีนายคำนึง กาญจนชัย อยู่ในเหตุการณ์ด้วย นอกจากนั้น ในขณะที่มีการฝังท่อ เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๔๖ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้โทรศัพท์ไปแจ้งให้ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๕ และสมาชิกของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ รวมทั้งแจ้งให้นายสมพงษ์ กาญจนชัย ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ทราบ พร้อมทั้งได้แจ้งให้กำนันตำบลไชยมนตรีทราบด้วยเช่นกัน และหากคณะกรรมการจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้จากนายเสนอ ตรงตัว ซึ่งมีบ้านอยู่ใกล้กับจุดที่มีการฝังท่อโดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มอบวิดีโอ ๑ ม้วน และภาพถ่าย ๒ ภาพไว้ให้คณะกรรมการดังกล่าวด้วย ส่วนนายสนองให้ถ้อยคำในทำนองเดียวกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และให้ถ้อยคำเพิ่มเติมว่า ตนเองมีบ่อปลาอยู่ใกล้กับถนนสายบ้านนพเตียน - วังรัก และเมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๔๖ เวลาประมาณ ๑๓.๐๐ น. ตนเองพร้อมกับนายภิญโญ ได้ถ่ายภาพถนนสายดังกล่าวและจุดที่ตามสัญญาต้องมีการฝังท่อตลอดสาย แต่ไม่ได้มีการฝังท่อไว้แต่อย่างใด สำหรับนายภิญโญ ให้ถ้อยคำว่าเมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๔๖ ได้พบกับนายสนอง และนายสนองได้ขอให้ช่วยขับรถจักรยานยนต์เพื่อไปถ่ายวิดีโอถนนสายบ้านนพเตียน - วังรัก รวมทั้งบริเวณที่จะมีการวางท่อแต่ไม่ได้มีท่อในแต่ละจุดแต่อย่างใด ส่วนนายปราโมทย์ สุนยานัย กำนันตำบลไชยมนตรี ให้ถ้อยคำว่า เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๔๖ ตนเองได้ผ่านถนนสายบ้านนพเตียน - วังรัก ไม่พบว่ามีวางท่อเช่นกัน และในวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๔๖ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และนายสนอง ได้ไปพบตนเองที่บ้านและบอกว่าถนนสายบ้านนพเตียน - วังรัก ไม่มีการวางท่อแม้แต่จุดเดียว และเมื่อตนเองได้ไปดูถนนดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งเมื่อวันที่

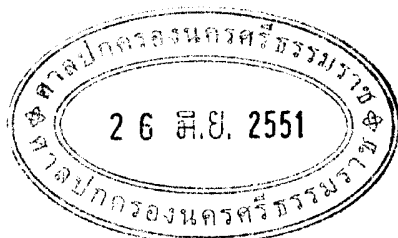


๑๑ กรกฎาคม ๒๕๔๖ ปรากฏว่าได้มีการวางท่อ ๒ จุด รวม ๑๒ ท่อนแต่ยังไม่ได้มีการยาแนวแต่อย่างใด และมีร่องรอยให้เห็นว่าเพิ่งมีการเข้ามาวางท่อ ๒ - ๓ วัน เพราะสภาพดินยังใหม่ไม่เข้าสภาพเดิม และให้ถ้อยคำเพิ่มเติมว่าในวันที่มีการให้ถ้อยคำนี้ ตนเองได้เข้าไปที่ถนนสายดังกล่าวอีกพบว่ามีรถขุดถนนใกล้กับจุดที่วางท่อ และมีท่ออยู่บนรถบรรทุกจำนวน ๖ ท่อน สำหรับนายคำเนิ่งได้ให้ถ้อยคำว่า ตนมีบ้านพักอาศัยริมถนนถนนสายบ้านนพเตียน - วังรักทราบว่ามีรถขุดถนนเสร็จแล้วแต่ไม่เห็นมีการวางท่อแต่อย่างใด และเมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๔๖ เวลาประมาณ ๑๘.๐๐ น. ขณะที่ตนเองขับรถจักรยานยนต์กลับจากทำงานในเมืองและผ่านถนนดังกล่าว ได้พบเห็นรถแบ็คโฮกำลังขุดดินเพื่อวางท่อจำนวน ๖ ท่อน และรองแผ่นพื้นเมื่อวางเสร็จก็ถมดินโดยไม่มีการเชื่อมต่อท่อ เมื่อตนกลับมาถึงบ้าน นายสนองได้โทรศัพท์มาชวนไปถ่ายวีดีโอการวางท่อเหลืออีก ๑๒ ท่อน สำหรับนายสมพงษ์ได้ให้ถ้อยคำว่าได้พบเห็นรถแบ็คโฮกำลังขุดดินฝังท่อบริเวณถนนสายบ้านนพเตียน - วังรักเมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๔๖ เวลา ๑๘.๐๐ น. ขณะที่ตนเองขับรถจักรยานยนต์ผ่านบริเวณดังกล่าว และให้ถ้อยคำเพิ่มเติมว่าในวันนี้ตนได้เข้าไปบริเวณถนนดังกล่าวพบชาวบ้าน ๗ - ๑๐ คน กำลังขุดดิน และมีท่อจำนวน ๖ ท่อน พร้อมทั้งจะฝัง แต่ชาวบ้านไม่กล้าฝังและได้กลับดินไว้เช่นเดิม สำหรับนายสมพรและนายชำนาญได้ให้ถ้อยคำเกี่ยวกับการฝังท่อเมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๔๖ ว่า ตนทั้งสองได้รับการว่าจ้างจากพี่บ่าว ลูกจำแบนให้มาวางแผ่นรองพื้นเพื่อฝังท่อจำนวน ๑๒ แผ่น และยาแนวท่อบริเวณใกล้กับบ้านนางสวน ศิลาการ

สำหรับผู้ฟ้องคดีทั้งห้าให้ถ้อยคำต่อคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง โดยผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ให้ถ้อยคำว่าเป็นกรรมการตรวจการจ้าง มีหน้าที่ตรวจสอบบันทึกประจำวันรายงานช่างเป็นสัปดาห์ มีการสรุปผลการดำเนินการจนแล้วเสร็จตามสัญญา และเห็นว่าเป็นไปตามรายงานช่าง ถูกต้องตามสัญญา มีการลงท่อครบทั้ง ๓ จุด จึงได้ตรวจรับงาน และให้ถ้อยคำเพิ่มเติมว่า เคยมีเรื่องส่วนตัวกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ส่วนผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ได้ให้ถ้อยคำว่าเป็นผู้ควบคุมงานโครงการขุดถนนสายบ้านนพเตียน - วังรัก และหลังจากทำสัญญาจ้างแล้ว ผู้รับจ้างได้เข้ามาขุดถนน ล้มต้นไม้ ทำให้ได้รูปถนนตามสัญญา ลงดินถมและหินคลุกตามสัญญาจ้าง และได้ฝังท่อจำนวน ๒๔ ท่อน ปกติตนเองจะเข้าไปคุมงานทุกวัน แต่ถ้ามีหลายโครงการจะมีการไปดูโครงการอื่นด้วย และยืนยันว่ามีการขุดถนนตามสัญญาทุกประการ สำหรับผู้ฟ้องคดีที่ ๓ ให้ถ้อยคำว่าเป็นประธานกรรมการตรวจการจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานเมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๔๖ ได้เข้าไปดูการทำงานก่อนตรวจรับงานประมาณ ๑ - ๒ วัน พบว่ามีการวางท่ออยู่ ๒ แถว ๆ ละ ๖ ท่อนจำนวน ๑๒ ท่อน



เลยไม่ได้เข้าไปดูจุดอื่น เนื่องจากยังไม่ได้ถม แต่ยืนยันว่ามีการฝังท่อแน่นอน สำหรับในวัน
 ตรวจรับงานในวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๔๖ นั้น ผู้ฟ้องคดีที่ ๓ ไม่อยู่เนื่องจากติดประชุมราชการ
 แต่เมื่อได้สอบถามจากช่างของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับการยืนยันว่า มีการลงชื่อตรวจรับงาน
 หมดแล้ว ตนเองจึงได้ลงลายมือชื่อและเบิกเงินให้ผู้รับจ้าง ส่วนปริมาตรดินและหินคลุกที่ถม
 ในโครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนพเตียน - วังรัก นั้น คิดว่าครบตามจำนวนตามหลักฐาน
 การขนของผู้รับจ้าง และตรงกับรายงานของช่างเช่นเดียวกัน ส่วนผู้ฟ้องคดีที่ ๔ ไม่ปรากฏ
 ว่าได้มีการสอบสวนหรือให้ถ้อยคำแต่อย่างใด สำหรับผู้ฟ้องคดีที่ ๕ ได้ให้ถ้อยคำว่า ตนเอง
 เป็นกรรมการตรวจการจ้างโดยผู้ฟ้องคดีที่ ๔ มาแจ้งให้ทราบ และได้ไปดูถนนดังกล่าวคนเดียว
 เวลาประมาณ ๒๐.๐๐ น. แต่จำวันที่ไม่ได้ และในวันรุ่งขึ้นผู้ฟ้องคดีที่ ๔ ได้นำใบตรวจรับ
 งานจ้างมาให้ตนเองลงลายมือชื่อที่บ้าน จึงได้สอบถามผู้ฟ้องคดีที่ ๔ ว่า งานถูกต้องหรือไม่
 ผู้ฟ้องคดีที่ ๔ บอกว่า ช่างรับรองแล้ว ลงลายมือชื่อได้เลย จึงได้ลงลายมือชื่อในใบตรวจงานจ้าง
 ดังกล่าว ส่วนรายละเอียดของโครงการไม่ทราบว่ามีอะไรบ้าง เมื่อผู้ฟ้องคดีที่ ๕ ไปตรวจ เห็นว่า
 เป็นถนนบุกเบิกมีการลงหินคลุกตามสัญญาและมีการสัญจรไปมาได้แล้ว สำหรับในเรื่องท่อนั้น
 เห็นว่า มีอยู่ ๒ จุด แต่ไม่ได้ดูในรายละเอียด และตนเองได้ลงลายมือชื่อเป็นคนสุดท้าย
 ส่วนนายจ้าง ควร่าพึง ได้ให้ถ้อยคำว่า เป็นกรรมการตรวจการจ้าง และในวันที่ช่างโยธานำ
 หนังสือมาให้ลงลายมือชื่อ ได้สอบถามช่างว่า งานเสร็จแล้วหรือยัง ได้รับคำตอบว่างานเสร็จ
 แล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไป โดยไม่ได้ไปตรวจดูงานจ้าง และไม่ได้มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 และได้ให้ถ้อยคำต่อไปว่า ช่างไม่เคยนำรายงานของช่างมาให้ดูหรือตรวจสอบ
 แต่อย่างใด และเมื่อเดือนสิงหาคม ๒๕๔๖ ผู้ฟ้องคดีที่ ๕ ได้เข้าไปดูถนนดังกล่าว พบว่า
 มีการวางท่อ ๒ จุด แต่ไม่ได้ดูในรายละเอียด นอกจากการสอบสวนในเรื่องการฝังท่อจาก
 ผู้ที่เกี่ยวข้องดังกล่าวแล้ว คณะกรรมการยังได้ตรวจสอบบันทึกอีก ๒ ฉบับ คือ ฉบับแรกเป็น
 บันทึกลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๔๖ ของกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง (นายอภิชาติ
 วิชาชนะนันทน์ ปลัดอำเภอ และนายวีระ ยี่แพร หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการปกครองส่วน
 ท้องถิ่น) ที่ได้เสนอถึงนายอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช สรุปได้ว่า เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม
 ๒๕๔๖ ตามที่นายอภิชาติได้รับมอบหมายจากนายอำเภอให้ไปร่วมงานส้อมวลชนมาทำข่าว
 และเยี่ยมชมศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรที่ตำบลไชยมนตรี ในขณะที่ไปร่วมงาน
 ได้รับแจ้งจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และนายประนอม เวศวิทย์ สมาชิกของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ว่า
 ขณะนี้มีการลงท่อที่ถนนสายบ้านนพเตียน - วังรัก นายอภิชาติจึงแจ้งให้นายวีระซึ่งเป็น
 กรรมการและเลขานุการทราบ และได้เดินทางไปดูสถานที่พร้อมกับนายนคร รัตนพันธ์



ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๕ ตำบลไชยมนตรี นายประนอม เวศวิทย์ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และนายสมพงษ์ กาญจนชัย ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๕ พบว่ามีราษฎรประมาณ ๗ - ๘ คน กำลังขุดดินให้ได้ลึกประมาณ ๑ เมตร และได้มีการวางท่อแล้ว ๒ ท่อน และยังมีท่ออีกส่วนหนึ่ง อยู่บนรถบรรทุกที่จอดอยู่ จึงได้แจ้งให้ยกท่อที่วางแล้ว ๒ ท่อนกลับไป และได้สอบถามราษฎรผู้ขุดดินว่าใครสั่งให้ขุดดิน ได้รับคำตอบว่าช่างของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นผู้สั่ง ส่วนบันทึกฉบับที่สองเป็นของนายไพบูลย์ พิซพันธ์ ประธานกรรมการ นายอภิชาติ และนายวีระ ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๔๖ เสนอต่อนายอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชเช่นกัน สรุปได้ว่าเมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๔๖ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้โทรศัพท์แจ้งนายวีระว่าได้มีรถแบ็คโฮเข้าไปวางท่อเพิ่มเติมอีก ๑ จุด นายวีระจึงแจ้งให้นายไพบูลย์และนายอภิชาติไปร่วมตรวจสอบ ปรากฏว่ามีการวางท่อเสร็จเรียบร้อยแล้วในบริเวณใกล้กับบ้านนางสวน ศิลการ มีร่องรอยเพียงวางท่อและนำหินคลุกมาถมด้านบน จึงได้ถ่ายภาพ รวมทั้งได้บันทึกปากคำนายชำนาญ กาญจนชัย และนายสมพร สอนบุรณ์ ซึ่งกำลังผสมปูนเพื่อยาแนว ไว้เป็นหลักฐาน ซึ่งในระหว่างการตรวจสอบมีนายนคร รัตนพันธ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๕ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ สมาชิกของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ หมู่ที่ ๑ และบิดาของนายนครร่วมอยู่ในสถานที่ตรวจสอบด้วย การฝังท่อในโครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนพเตียน - วังรัก จึงได้มีการดำเนินการในวันที่ ๗ และวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๔๖ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๔๖ และวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๔๖ ตามลำดับ ซึ่งการกระทำได้เกิดขึ้นภายหลังจากการลงนามตรวจการจ้างเมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๔๖ และเบิกจ่ายเงินเมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๔๖ ทั้งสิ้น นอกจากการเรียกบุคคลดังกล่าวมาให้ถ้อยคำ และการพิจารณาคำให้การของกรรมการที่ได้พบเห็นเกี่ยวกับการวางท่อในโครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนพเตียน - วังรัก ตามบันทึกลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๔๖ และวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๔๖ แล้ว คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงยังได้พิจารณาข้อเท็จจริงจากหนังสือสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ นศ ๐๐๒๐/๑๔๔๕ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๔๖ ซึ่งเป็นผลการตรวจสอบโครงการดังกล่าวเกี่ยวกับงานถมดินยกระดับ งานหินคลุก พบว่ามีปริมาตรหินคลุกน้อยกว่าสัญญาจ้าง ๒๘๑.๒๑๕ ลูกบาศก์เมตร และงานวางท่อระบายน้ำซึ่งขาดหายไปจำนวน ๖ ท่อนอีกด้วย และปรากฏข้อเท็จจริงจากการสอบสวนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ที่ ๓ ที่ ๔ และที่ ๕ ซึ่งเป็นคณะกรรมการตรวจการจ้าง ว่า หลังจากที่ผู้รับจ้างได้มีหนังสือลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๔๖ ส่งมอบงานและได้มีการตรวจการจ้างปรากฏตามใบตรวจรับงานจ้างลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๔๖ โดยผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ได้ลงลายมือชื่อในใบตรวจงานจ้าง



ดังกล่าว สรุปได้ว่าผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในสัญญา งานที่มีความถูกต้องครบถ้วนตามรูปแบบและรายการละเอียดทุกประการ และได้เสนอต่อผู้ฟ้องคดีที่ ๓ ซึ่งเป็นประธานกรรมการบริหารของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในขณะนั้น เพื่อพิจารณาจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้าง โดยผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งเป็นผู้ควบคุมงานบันทึกเสนอความเห็นให้เบิกจ่ายได้ในฐานะเจ้าหน้าที่พัสดุ นางนุชนวี แก้วขวัญ หัวหน้าพัสดุ และผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ลงลายมือชื่อไว้ต่อจากที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ได้ลงลายมือชื่อไว้ และผู้ฟ้องคดีที่ ๓ ได้เห็นชอบให้ดำเนินการเบิกจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างได้ คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงได้สรุปความเห็นตามบันทึกข้อความ ลับ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๔๖ เสนอนายอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ว่า การรับจ้างตามโครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนพเตียน - วังรัก ที่มีการส่งมอบงานจ้างเมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๔๖ และตรวจรับงานเมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๔๖ และได้มีการเบิกจ่ายเงินเมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๔๖ นั้น ปรากฏว่า ในวันที่มีการตรวจรับงานยังไม่มีการวางท่อทั้ง ๓ จุด ส่วนการก่อสร้างในส่วนอื่น ๆ ปรากฏผลจากการตรวจสอบของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช ว่า งานดินยกระดับไม่สามารถตรวจสอบได้ เนื่องจากไม่ได้กำหนดระดับอ้างอิงไว้ ส่วนงานหินคลุกตรวจสอบแล้วมีปริมาตรน้อยกว่าที่สัญญาระบุไว้ ๒๘๑.๒๑๕ ลูกบาศก์เมตร ซึ่งถือว่าได้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แม้ว่าคณะกรรมการตรวจการจ้างจะยืนยันว่ามีการตรวจรับงานถูกต้องตามสัญญาจ้างก็ตาม จึงเห็นว่าคณะกรรมการตรวจการจ้างทั้ง ๕ คนซึ่งประกอบด้วย ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ที่ ๓ ที่ ๔ และที่ ๕ รวมทั้งนายจ้าง ควรรำพึง ไม่ปฏิบัติตามข้อ ๔๘ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๘ ส่วนผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งมีตำแหน่งเป็นหัวหน้าส่วนโยธาได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้ควบคุมงาน มีหน้าที่ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบรายละเอียดและข้อกำหนดในสัญญา โดยจะต้องเข้าไปควบคุมดูแลทุกวัน แต่มิได้ปฏิบัติหน้าที่เช่นว่านั้น ทั้งยังได้เขียนรายงานว่ามีการก่อสร้างลงท่อแล้วทั้ง ๓ จุด ซึ่งเป็นการสร้างเอกสารเท็จ หรือให้คณะกรรมการตรวจการจ้างหลงเชื่อและลงนามในใบตรวจการจ้าง จึงเป็นการไม่ปฏิบัติตามข้อ ๔๘ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๘ เป็นเหตุให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เสียหายเช่นกัน เห็นควรรายงานผลให้จังหวัดนครศรีธรรมราชทราบและแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดำเนินการทางวินัยกับผู้ฟ้องคดีที่ ๑ และที่ ๒ ต่อไป ส่วนผู้ฟ้องคดีที่ ๓ และที่ ๔ นั้น สภาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีมติให้พ้นจากตำแหน่งแล้ว และเมื่อนายอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชได้รับรายงานผลการสอบสวนตามบันทึกดังกล่าวแล้ว จึงได้มีหนังสืออำเภอ



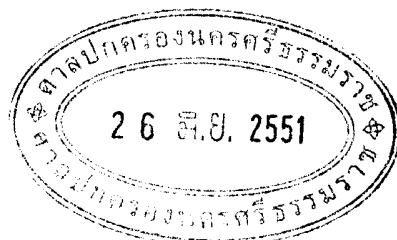
เมืองนครศรีธรรมราช ฉบับที่ ๐๘๓๕.๕/๔๗ ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ แจ้งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดำเนินการเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางละเมิด เพื่อหาผู้ชดใช้เงินให้กับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และให้ดำเนินการทางวินัยกับผู้ฟ้องคดีที่ ๑ และที่ ๒ ด้วย ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงได้มีคำสั่งที่ ๑๘/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดขึ้น โดยมีนายวิจิตร วิลัยกิจ ปลัดอำเภอผู้ประสานงานประจำตำบลไชยมนตรี (เจ้าพนักงานปกครอง ๗ ว) เป็นประธาน นายประเทือง ศรีปรารักษ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เสด็จ เป็นกรรมการ และนายเฉลิม นวลนั่ม นายช่างโยธา ๕ เป็นกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการดังกล่าวได้สอบสวนผู้ฟ้องคดีทั้งห้า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และบุคคลที่เกี่ยวข้องอีก ๕ คน แล้วสรุปได้ว่า สาเหตุของความเสียหายเกิดจากผู้ฟ้องคดีทั้งห้าที่เป็นคณะกรรมการตรวจการจ้าง และผู้ควบคุมงานปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาท ที่ไม่ได้ไปตรวจดูการก่อสร้างว่างานเสร็จตามสัญญาหรือไม่ ลงชื่อตรวจรับงานโดยไม่ไปดูงาน ส่วนความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้น เห็นว่าในกรณีของท่อระบายน้ำนั้นได้ฝังครบตามสัญญาแล้ว จึงไม่ต้องชดใช้เงินในส่วนนี้ แต่ในกรณีของหินคลุกที่ขาดหายไป ๒๘๑.๒๑๕ ลูกบาศก์เมตร ซึ่งคิดเป็นเงิน ๘๒,๙๕๘.๔๒๕ บาท นั้น ไม่ปรากฏว่าได้มีการลงให้ครบถ้วนแต่อย่างใด จึงเห็นควรให้ผู้ฟ้องคดีทั้งห้ารับผิดชอบชดใช้ดังนี้คือ ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ที่ ๓ และที่ ๔ รับผิดชอบใช้เท่ากันคิดเป็นคนละ ๑๖,๕๙๑.๖๘๔ บาท ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ เป็นเงิน ๒๔,๘๘๗.๕๒๗ บาท ส่วนผู้ฟ้องคดีที่ ๕ และนายจ้างรับผิดชอบใช้เท่ากัน คิดเป็นเงินคนละ ๔,๑๔๗.๙๒๓ บาท คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดจึงได้มีหนังสือ ที่ พิเศษ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๔๗ เสนอผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณา โดยปลัดของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ทำบันทึก ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๔๗ เสนอผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาตามที่คณะกรรมการดังกล่าวเสนอ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงได้มีหนังสือที่ นศ ๘๔๐๐๑/๑๔๐ ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๔๗ รายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชทราบและพิจารณา โดยเห็นว่าผู้ฟ้องคดีทั้งห้าได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความจงใจและประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ประกอบกับเมื่อได้พิจารณาตามมาตรา ๘ และมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ประกอบข้อ ๑๗ และข้อ ๑๘ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ด้วยแล้ว จึงได้มีคำสั่ง ที่ ๕๙/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๔๗ สั่งให้ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าชดใช้เงินตามความเห็นที่คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดเสนอ และเมื่อผู้ฟ้องคดีทั้งห้าได้รับทราบคำสั่งดังกล่าว จึงได้อุทธรณ์โดยอ้างว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่อาจทำคำสั่งได้



เพราะผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นทั้งผู้ร้องเรียนและผู้ออกคำสั่งในบุคคลเดียวกันและมีอคติทั้งในการออกคำสั่งให้สอบสวนและชดใช้เงิน ซึ่งขัดกับมาตรา ๑๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ รวมทั้งการกำหนดเงินค่าความเสียหายไม่ได้คำนึงถึงมาตรา ๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่เห็นด้วยจึงมีคำสั่งให้ยกอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าเห็นว่าการออกคำสั่ง ที่ ๕๙/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๔๗ ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงได้ยื่นฟ้องคดีต่อศาลเพื่อให้เพิกถอนคำสั่งดังกล่าว

คดีมีประเด็นต้องวินิจฉัยว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ออกคำสั่งที่ ๕๙/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๔๗ สั่งให้ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าชดใช้เงิน เป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย หรือไม่

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า มาตรา ๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ บัญญัติว่า ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหายเพื่อการละเมิดของเจ้าหน้าที่ ให้หน่วยงานของรัฐมีสิทธิเรียกให้เจ้าหน้าที่ผู้ทำละเมิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนดังกล่าวแก่หน่วยงานของรัฐได้ ถ้าเจ้าหน้าที่ได้กระทำการนั้นด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง และวรรคสองบัญญัติว่า สิทธิเรียกให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามวรรคหนึ่งจะมีได้เพียงใดให้คำนึงถึงระดับความร้ายแรงแห่งการกระทำและความเป็นธรรมในแต่ละกรณีเป็นเกณฑ์โดยมิต้องให้ใช้เต็มจำนวนความเสียหายก็ได้ มาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกันบัญญัติว่า ในกรณีที่เจ้าหน้าที่เป็นผู้กระทำละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของรัฐที่ผู้นั้นอยู่ในสังกัดหรือไม่ ถ้าเป็นการกระทำในการปฏิบัติหน้าที่ การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากเจ้าหน้าที่ให้นำบทบัญญัติตามมาตรา ๘ มาใช้บังคับโดยอนุโลม แต่ถ้ามิใช่การกระทำในการปฏิบัติหน้าที่ให้บังคับตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว บัญญัติว่า ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเนื่องจากเจ้าหน้าที่ผู้นั้นได้กระทำละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐตามมาตรา ๑๐ ประกอบด้วยมาตรา ๘ ให้หน่วยงานของรัฐที่เสียหายมีอำนาจออกคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้นชำระเงินดังกล่าวภายในเวลาที่กำหนดและประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๔๒๐ บัญญัติว่า ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดี แก่ร่างกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี



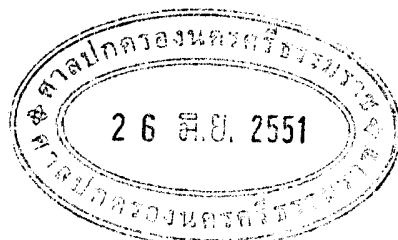
ท่านว่าผู้หนึ่งทำละเมิดจำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น จากหลักกฎหมายดังกล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่า การที่หน่วยงานของรัฐจะออกคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ชุดใช้ค่าสินไหมทดแทนสำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่หน่วยงานดังกล่าวได้หรือไม่ นั้น จะต้องเป็นกรณีที่เจ้าหน้าที่ผู้หนึ่งได้กระทำละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐ ไม่ว่าจะเป็นการกระทำในการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ก็ตาม แต่หากเป็นการกระทำละเมิดอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่แล้ว หน่วยงานของรัฐมีสิทธิเรียกให้เจ้าหน้าที่ผู้กระทำละเมิดชุดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่หน่วยงานของรัฐได้ ก็ต่อเมื่อปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ได้กระทำการนั้นไปด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง รวมทั้งสิทธิเรียกให้ชุดใช้ค่าสินไหมทดแทนดังกล่าวจะมีได้เพียงใด กฎหมายกำหนดให้คำนึงถึงระดับความร้ายแรงแห่งการกระทำในแต่ละกรณีเป็นเกณฑ์ โดยมิต้องให้ใช้เต็มจำนวนของความเสียหายก็ได้

คดีนี้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีคำสั่ง ที่ ๕๙/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๔๗ สั่งให้ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าชุดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าได้กระทำละเมิดต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อันเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจรับงานและควบคุมการจ้างตามโครงการบุกเบิกถนนสายนพเพียร-วังรัก ด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง แต่ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าอ้างว่าในการปฏิบัติหน้าที่ในกรณีดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ได้รับความเสียหายเพราะไม่ได้มีการชุดใช้เงินให้กับผู้เสียหายแต่อย่างใด และการออกคำสั่งดังกล่าวยังขัดต่อมาตรา ๑๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ เพราะมีอคติส่วนตัวและเป็นการออกคำสั่งเกินกว่าผลของการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง และเป็นการสอบสวนฝ่ายเดียว ดังนั้นในการที่จะวินิจฉัยว่าคำสั่งดังกล่าวชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ จึงมีกรณีที่จะต้องพิจารณาไปตามลำดับว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าได้กระทำละเมิดต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ หรือไม่ และหากเป็นการกระทำละเมิดแล้วผู้ฟ้องคดีทั้งห้าได้กระทำด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงหรือไม่ และหากเป็นกรณีที่กระทำด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงแล้ว การกำหนดค่าสินไหมทดแทนดังกล่าวมีความเหมาะสมและเป็นธรรมหรือไม่ รวมทั้งข้ออ้างของผู้ฟ้องคดีทั้งห้าดังกล่าวข้างต้นมีน้ำหนักพอที่จะรับฟังได้หรือไม่

ในประเด็นแรกที่ว่า ผู้ฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อันเป็นการกระทำละเมิดหรือไม่ นั้น ปรากฏข้อเท็จจริงจากผลการสอบสวนของคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงของอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ตามคำสั่งที่ ๒๙๒/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๔๖ ว่า ในขณะที่มีการตรวจรับงานจ้าง

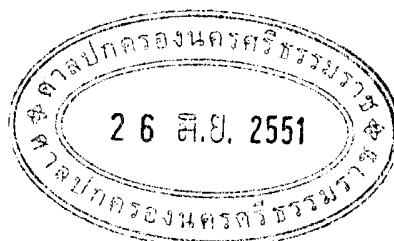


ตามโครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนพเตียน – วังรัก ยังไม่ได้มีการวางท่อทั้ง ๓ จุดแต่อย่างใด และมีการลงหินคลุกไม่ครบถ้วนตามสัญญา ดังปรากฏตามหนังสือสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ นศ ๐๐๒๐/๑๔๔๕ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๔๖ ที่ได้สรุปไว้ในส่วนของดินถมไม่สามารถตรวจสอบได้ งานหินคลุกขาดหายไป ๒๘๑.๒๑๕ ลูกบาศก์เมตร และท่อระบายน้ำขาดหายไป ๖ ท่อน และเมื่อมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง ความรับผิดชอบทางละเมิดขึ้น คณะกรรมการดังกล่าวได้สอบสวนผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้แก่ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ นายสนอง ไชยกุล นายปราโมทย์ สุนยานัย กำนันตำบลไชยมนตรี นายนคร รัตนพันธ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๕ นายคำเนิง กาญจนชัย นายภิญโญ กาญจนชัย นายสมพงษ์ กาญจนชัย นายชำนาญ กาญจนชัย ผู้ฟ้องคดีทั้งห้า และนายจ่าง ควรรำพึง แล้วรับฟังข้อเท็จจริงว่า ในส่วนท่อระบายน้ำนั้นได้มีการวางภายหลังการตรวจรับงานครบถ้วนแล้ว แต่สำหรับปริมาณหินคลุกมีเพียงผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ที่อ้างว่าผู้รับจ้างลงครบถ้วน ส่วนผู้ฟ้องคดีที่ ๒ อ้างว่าลงไป ๑๔๔ ลูกบาศก์เมตร ซึ่งนอกจากการให้ถ้อยคำของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ และที่ ๒ จะไม่สอดคล้องกันแล้ว ข้ออ้างดังกล่าวโดยเฉพาะของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ยังไม่มีพยานหลักฐานสนับสนุนแต่อย่างใด อีกทั้งผู้ฟ้องคดีที่ ๓ ที่ ๔ และที่ ๕ ต่างให้ถ้อยคำเกี่ยวกับการลงหินคลุกที่ยังขาดอยู่ว่า ไม่ทราบการดำเนินการในเรื่องดังกล่าว และแม้ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าจะอ้างว่า ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองรับฟังข้อเท็จจริงตามหนังสือสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชเพียงฝ่ายเดียว แต่ก็มิได้นำพยานหลักฐานมาหักล้างผลการตรวจสอบตามหนังสือดังกล่าวแต่อย่างใด สำหรับข้ออ้างที่ว่า การตรวจสอบปริมาณหินคลุกได้กระทำ ภายหลังจากการตรวจรับงานเป็นเวลานาน นั้น ข้อเท็จจริงในส่วนนี้ปรากฏว่า การตรวจรับงานดังกล่าวมีขึ้นเมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๔๖ และได้จ่ายเงินให้ผู้รับจ้างเมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๔๖ และเมื่อมีการร้องเรียน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราชได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๔๖ หลังจากนั้นสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชได้มีหนังสือถึงนายอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชเมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๔๖ แสดงให้เห็นว่า ได้มีการตรวจสอบกรณีดังกล่าวเมื่อเดือนสิงหาคม ๒๕๔๖ นั้นเอง ซึ่งพ้นจากวันตรวจรับงานเพียง ๒ เดือนเศษเท่านั้น จึงถือว่าได้ดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นลำดับ มิได้ดำเนินการภายหลังจากการตรวจรับเป็นเวลานานเกินสมควรจนเป็นเหตุให้ปริมาณหินคลุกเปลี่ยนแปลงไป ประกอบกับสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นส่วนราชการที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในกรณีดังกล่าวและไม่มีส่วนได้เสียในคดีนี้ ผลการตรวจสอบที่ว่าปริมาณหินคลุกขาดหายไป ๒๘๑.๒๑๕ ลูกบาศก์เมตร



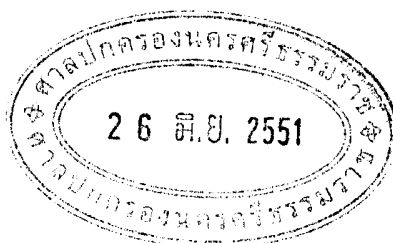
จึงมีน้ำหนักพอที่จะนำมารับฟังได้ การที่ผู้ฟ้องคดีคดีที่ ๑ ที่ ๓ ที่ ๔ และที่ ๕ รวมทั้งนายจ้าง ควรรำพึง ซึ่งเป็นคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ลงลายมือชื่อรับรองว่างานครบถ้วนถูกต้องตามสัญญาตามที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งเป็นผู้ควบคุมงานได้เสนอไว้ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้จ่ายเงินค่าจ้างไปเต็มจำนวนโดยเข้าใจว่าผู้รับจ้างได้ลงหินคลุกตามสัญญาตามที่ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าได้เสนอตามอำนาจหน้าที่ทั้งๆ ที่มีปริมาณหินคลุกขาดหายไป ย่อมทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับความเสียหายเพราะต้องสูญเสียเงินงบประมาณไป โดยได้รับพัสดุไม่ครบถ้วนตามสัญญาอันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีทั้งห้าที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมงานและการตรวจรับงาน ซึ่งไม่ได้ปฏิบัติตามข้อ ๔๘ และข้อ ๔๙ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๘ ซึ่งถือเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ร่วมกับบุคคลภายนอกได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นเหตุให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เสียหาย อันเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามนัยมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ดังนั้น ข้ออ้างของผู้ฟ้องคดีทั้งห้าที่ว่า หน่วยงานของรัฐไม่ได้รับความเสียหาย เพราะไม่ได้มีการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหายจึงไม่อาจรับฟังได้

คดีมีประเด็นต้องพิจารณาต่อไปว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าได้กระทำละเมิดต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง หรือไม่ คดีนี้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ที่ ๓ ที่ ๔ และที่ ๕ ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจการจ้าง โครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนพเตียน - วังรัก ตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ ๑๖/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๔๖ ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่จึงมีหน้าที่ตามที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๘ ข้อ ๔๘ กำหนดไว้ คือ (๑) ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติของผู้รับจ้าง และเหตุการณ์แวดล้อมที่ผู้ควบคุมงานรายงาน โดยตรวจสอบกับแบบรูปรายการ รายละเอียด และข้อกำหนดในสัญญาทุกสัปดาห์ รวมทั้งรับทราบหรือพิจารณาการสั่งหยุดงานหรือพักงานของผู้ควบคุมงานแล้วรายงานประธานคณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป (๒) การดำเนินการตาม (๑) ในกรณีมีข้อสงสัยหรือมีกรณีที่เห็นว่าตามหลักวิชาช่างไม่น่าจะเป็นไปได้ให้ออกตรวจการจ้าง ณ สถานที่ที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือที่ตกลงให้ทำงานจ้างนั้นๆ โดยให้มีอำนาจสั่งเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติม หรือตัดทอนงานจ้างได้ตามที่เห็นสมควรและตามหลักวิชาช่างเพื่อให้เป็นไปตามแบบรูป รายการรายละเอียดและข้อกำหนดในสัญญา (๓) โดยปกติให้ตรวจผลงานที่ผู้รับจ้างส่งมอบภายใน ๓ วันทำการนับแต่วันที่ประธานกรรมการส่งมอบงานและทำการตรวจรับให้เสร็จสิ้นไปโดยเร็ว



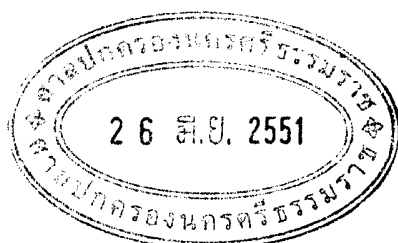
ที่สุด (๔) เมื่อตรวจเห็นว่า เป็นการถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด และข้อกำหนดในสัญญาแล้วให้ถือว่าผู้รับจ้างส่งมอบงานครบถ้วนตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างส่งงานจ้างนั้นๆ และให้ทำใบรับรองผลการปฏิบัติงานทั้งหมดหรือเฉพาะงวดแล้วแต่กรณีโดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน ๒ ฉบับ มอบให้แก่ผู้รับจ้าง ๑ ฉบับ และเจ้าหน้าที่พัสดุ ๑ ฉบับ เพื่อทำการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายขององค์การบริหารส่วนตำบล และรายงานให้ประธานกรรมการบริหารทราบ ในกรณีที่เห็นว่า ผลงานที่ส่งมอบทั้งหมดหรืองวดใดก็ตามไม่เป็นไปตามแบบรูป รายการรายละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาให้รายงานประธานกรรมการบริหารผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ เพื่อทราบหรือสั่งการแล้วแต่กรณี สำหรับข้อเท็จจริงในการตรวจการจ้างโครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนพเตียน – วังรัก เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๔๖ นั้น ปรากฏข้อเท็จจริงจากการสอบสวนสรุปได้ว่า คณะกรรมการตรวจการจ้างไม่ได้ตรวจสอบสถานที่ก่อสร้าง โดยผู้ฟ้องคดีที่ ๑ อ้างว่า ได้ตรวจจากรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างตามที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ จัดทำขึ้น ส่วนผู้ฟ้องคดีที่ ๓ ที่ ๔ และที่ ๕ ไม่ได้ตรวจจากรายงานดังกล่าวแต่อย่างใด ทั้งผู้ฟ้องคดีที่ ๓ ซึ่งเป็นประธานกรรมการตรวจการจ้างได้ยอมรับว่าตนเองไม่อยู่แต่ได้สอบถามจากช่างแล้ว รวมทั้งผู้ฟ้องคดีที่ ๔ และที่ ๕ ที่ได้ให้ถ้อยคำในทำนองเดียวกันว่าช่างได้รับรองแล้ว นอกจากนั้น นายจ้าง ควรรำพึงซึ่งร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ให้ถ้อยคำ่ว่า ช่างไม่เคยนำรายงานของช่างมาให้ตนเองได้ดูหรือตรวจสอบแต่อย่างใด ซึ่งจากการให้ถ้อยคำของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ที่ ๓ ที่ ๔ และที่ ๕ และนายจ้างในลักษณะดังกล่าว ถือได้ว่าเป็นการให้ถ้อยคำที่เป็นปฏิปักษ์ต่อตนเอง จึงเชื่อถือได้ และแสดงให้เห็นว่าในการตรวจการจ้างโครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนพเตียน – วังรัก ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ที่ ๓ ที่ ๔ และที่ ๕ หาได้ดำเนินการตรวจการจ้างตามที่ข้อ ๔๘ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๘ กำหนดไว้ไม่ โดยไม่ปรากฏเหตุผลว่าผู้ฟ้องคดีทั้งสี่มีเหตุผลหรือความจำเป็นอย่างไรในการที่ไม่ได้ปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าว จึงถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ที่ ๓ ที่ ๔ และที่ ๕ ปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจการจ้างโครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนพเตียน – วังรัก ด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง

ส่วนในกรณีของผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งเป็นผู้ควบคุมงานโดยมีหน้าที่ตามข้อ ๔๙ ของระเบียบดังกล่าว คือ (๑) ตรวจและควบคุมงาน ณ สถานที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือที่ตกลงให้ทำงานจ้างนั้นๆ ทุกวันให้เป็นไปตามแบบรูปรายการรายละเอียดและข้อกำหนดในสัญญา ทุกประการโดยสั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไข เพิ่มเติมหรือตัดทอนการจ้างได้ตามที่เห็นสมควรและ



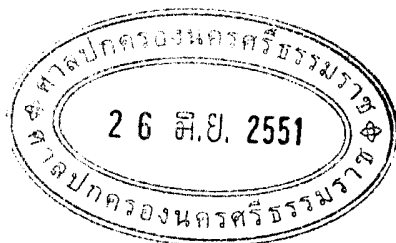
ตามหลักวิชาช่างเพื่อให้เป็นไปตามแบบรูป รายการรายละเอียดและข้อกำหนดในสัญญา ถ้าผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง ให้หยุดงานเฉพาะส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดแล้ว แต่กรณีไว้อ่อน จนกว่าผู้รับจ้างจะยอมปฏิบัติให้ถูกต้องตามคำสั่ง และรายงานให้คณะกรรมการตรวจการจ้างทันที (๒) ในกรณีที่ปรากฏว่าแบบรูป รายการรายละเอียดหรือข้อกำหนดในสัญญามีข้อความขัดกันหรือเป็นที่คาบคั่งหมายความว่าถึงแม้งานนั้นจะได้เป็นไปตามแบบรูป รายการรายละเอียดและข้อกำหนดในสัญญา แต่เมื่อสำเร็จแล้วจะไม่มั่นคงแข็งแรงหรือไม่ เป็นไปตามหลักวิชาช่างที่ดิน หรือไม่ปลอดภัย ให้สั่งพักงานนั้นไว้ก่อนแล้วรายงาน คณะกรรมการตรวจการจ้างโดยเร็ว (๓) จัดบันทึกสภาพของการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและ เหตุการณ์แวดล้อมเป็นรายวันพร้อมทั้งผลการปฏิบัติงาน หรือการหยุดงานและสาเหตุที่มีการ หยุดงานอย่างน้อย ๒ ฉบับ เพื่อรายงานให้คณะกรรมการตรวจการจ้างทราบทุกสัปดาห์และ เก็บรักษาไว้เพื่อมอบให้เจ้าหน้าที่พัสดุเมื่อเสร็จงานแต่ละงวด โดยถือว่าเป็นเอกสารสำคัญ ของทางราชการเพื่อประกอบการตรวจสอบของผู้มีหน้าที่ การบันทึกการปฏิบัติงานของ ผู้รับจ้างให้ระบุรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานและวัสดุที่ใช้ด้วย (๔) ในวันกำหนดลงมือ ทำการของผู้รับจ้างตามสัญญาและในวันถึงกำหนดส่งมอบงานแต่ละงวด ให้รายงานผลการ ปฏิบัติงานของผู้รับจ้างว่าเป็นไปตามสัญญาจ้างหรือไม่ ให้คณะกรรมการตรวจการจ้างทราบ ภายในสามวันทำการนับแต่วันถึงกำหนด นั้น ในเมื่อข้อเท็จจริงปรากฏตามผลการสอบสวน ของคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงตามคำสั่งอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ที่ ๒๙๒/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๔๖ สรุปได้ว่า ในการปฏิบัติหน้าที่ควบคุมงานโครงการบุกเบิก ถนนสายบ้านนพเตียน – วังรัก ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ได้จัดทำรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างว่า ผู้รับจ้างได้ทำการวางท่อและลงหินคลุกครบถ้วนตามสัญญา แต่เมื่อมีการตรวจสอบโดย สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชปรากฏว่า มีการวางท่อและลงหินคลุก ไม่ครบถ้วน อันเป็นเหตุให้มีการตรวจรับงานไม่เป็นไปตามสัญญา และทำให้ผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๑ ได้รับความเสียหาย จึงรับฟังได้ว่าผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจและควบคุมงาน ไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการรายละเอียดและข้อกำหนดในสัญญา ตามที่ข้อ ๔๙ ของ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๘ กำหนดไว้ จึงถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่อ อย่างร้ายแรงเช่นเดียวกัน

เมื่อได้วินิจฉัยว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าได้กระทำความผิดต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงแล้ว คดีจึงมีประเด็นที่จะต้องพิจารณา



ต่อไปว่าการกำหนดค่าทดแทนของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่สั่งให้ผู้ฟ้องคดีแต่ละคนต้องชดใช้ตามคำสั่งที่ ๕๙/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๔๗ มีความเหมาะสมและเป็นธรรมหรือไม่ ซึ่งเมื่อข้อเท็จจริงเป็นที่ยุติว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับความเสียหายจากการกระทำละเมิดของผู้ฟ้องคดีทั้งห้า เนื่องจากได้จ่ายเงินค่าเสียหายที่ผู้รับจ้างนำไปถมถนนไม่ครบถ้วนตามสัญญา จำนวน ๒๘๑.๒๑๕ ลูกบาศก์เมตร คิดเป็นเงิน ๘๒,๙๕๘.๔๒๕ บาท และไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่า ความเสียหายดังกล่าวเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของระบบดำเนินงานโดยรวมของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แต่อย่างใด การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีคำสั่งดังกล่าวข้างต้นให้ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าและบุคคลอื่นที่ร่วมกระทำละเมิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ตามจำนวนความเสียหายที่เกิดขึ้น กล่าวคือ ให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ชดใช้เป็นเงิน ๒๔,๘๘๗.๕๒๗ บาท ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ที่ ๓ และที่ ๔ ชดใช้คนละ ๑๖,๕๙๑.๖๘๔ บาท และผู้ฟ้องคดีที่ ๕ และนายจ้าง ควรจำพึง ชดใช้คนละ ๔,๑๔๗.๙๒๓ บาท จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยมาตรา ๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ แล้ว

สำหรับข้ออ้างของผู้ฟ้องคดีทั้งห้าที่ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีอคติและการออกคำสั่งดังกล่าวขัดกับมาตรา ๑๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ โดยผู้ฟ้องคดีทั้งห้าได้แสดงหนังสือร้องเรียนลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๔๕ และวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๔๕ และคำพิพากษาศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช คดีหมายเลขแดงที่ ๕๘๔/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๔๖ เป็นพยานหลักฐาน พร้อมอ้างว่ามีความไม่พอใจระหว่างผู้ฟ้องคดีที่ ๓ กับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในการร่วมจัดตั้งคณะผู้บริหารของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นคู่กรณีกับผู้ฟ้องคดีที่ ๑ นั้น เห็นว่า มาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ มีเจตนารมณ์ที่ป้องกันไม่ให้เจ้าหน้าที่กับบุคคลที่เป็นคู่กรณีที่มีส่วนได้เสียในทางที่จะเอื้อประโยชน์ด้วยกันไม่ให้เข้ามาในกระบวนการพิจารณาทางปกครองเพราะอาจทำให้รัฐเสียหายได้ แต่สำหรับในกรณีของผู้ฟ้องคดีทั้งห้า นั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งเป็นสมาชิกสภาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้เคยเป็นผู้ร้องเรียนเกี่ยวกับการบุกเบิกโครงการถนนสายบ้านนพเตียน – วังรัก ย่อมถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามนัยมาตรา ๔๖ (๓) แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มาเป็นนายกของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก็ย่อมมีอำนาจตามมาตรา ๕๙ และมาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน การออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดก็ดี หรือการออกคำสั่งให้ชดใช้



ค่าสินไหมทดแทนก็ดี ถือเป็นการปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดไว้ ส่วนข้อพิพาทที่เกิดขึ้นระหว่างผู้ฟ้องคดีที่ ๑ และที่ ๓ กับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ นั้น เห็นว่า เป็นการพิพาทในเรื่องส่วนตัวจึงไม่อาจนำมาใช้เป็นเหตุผลที่ทำให้การพิจารณาทางปกครองหรือการออกคำสั่งทางปกครองไม่มีความเป็นกลางหาได้ไม่ เพราะการออกคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ยังมีการตรวจสอบได้ อีกทั้งผู้ฟ้องคดีทั้งห้าก็ได้เป็นคู่กรณีกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตามนัยมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ เนื่องจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ได้มีความสัมพันธ์ด้านใดด้านหนึ่งกับผู้ฟ้องคดีทั้งห้าอันจะทำให้เกิดการช่วยเหลือกันทำให้รัฐได้รับความเสียหายที่จะเป็นเหตุให้เกิดความไม่เป็นกลางในการออกคำสั่งดังกล่าวนั่นเอง ข้ออ้างของผู้ฟ้องคดีทั้งห้าดังกล่าวข้างต้นจึงไม่อาจรับฟังได้ ส่วนที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๓ อ้างว่า ความเสียหายที่เกิดขึ้นคิดเป็นเงินไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท นั้น เป็นการกล่าวอ้างขึ้นลอยๆ โดยไม่มีพยานหลักฐานสนับสนุนจึงไม่อาจนำมารับฟังได้เช่นกัน

พิพากษายกฟ้อง

นายวชิระ ขอบแต่่ง

ตุลาการเจ้าของสำนวน

ตุลาการศาลปกครองนครศรีธรรมราช

นายถาวร เกียรติทับทิว

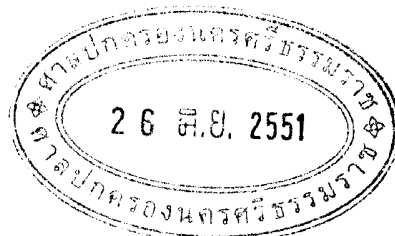
ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองนครศรีธรรมราช

นายอาทร คุระวรรณ

ตุลาการศาลปกครองนครศรีธรรมราช



ตุลาการผู้แถลงคดี : นางมณีวรรณ พรหมน้อย



ข้าพเจ้าขอรับรองว่า คดีหมายเลขดำที่ ๑๗๙/๒๕๕๗ คดีหมายเลขแดง
ที่ ๑๑๑/๒๕๕๑ ได้ทำคำพิพากษา โดยนายวชิระ ขอบแต่ง ตุลาการศาลปกครอง
นครศรีธรรมราชได้ร่วมประชุมปรึกษาเป็นองค์คณะ และได้ลงลายมือชื่อไว้แล้วในต้นร่าง
คำพิพากษา แต่เนื่องจากได้มีคำสั่งประธานศาลปกครองสูงสุด ที่ ๓/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๑๓
มีนาคม ๒๕๕๑ ให้นายวชิระ ขอบแต่ง ตุลาการศาลปกครองนครศรีธรรมราช ช่วยทำงาน
ชั่วคราวในตำแหน่งตุลาการศาลปกครองกลาง โดยให้รับราชการตามคำสั่งดังกล่าว
ภายในวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๑ ก่อนที่จะลงลายมือชื่อในคำพิพากษานี้ จึงบันทึกไว้เป็นสำคัญ



(นางมณีวรรณ พรหมน้อย)

อธิบดีศาลปกครองนครศรีธรรมราช